Escrito para Revisión Legal: Caso Vergara vs. Maldonado

I. Introducción y Resumen Ejecutivo (Tesis del Caso)

A. Tesis Central:

El **Sr. Oscar Maldonado** incurrió en un patrón de incumplimiento, engaño y mala fe al prometer en un acuerdo verbal una participación del **20% de las acciones (capital)** de la sociedad comercial a constituirse **Paretomed SAS**. Esto fue a cambio de aportes a la industria por parte de mi persona, **Pedro Vergara**, lo cual se evidencia consistentemente en múltiples intentos de formalización a través de borradores de acuerdos societarios propuestos por ambas partes entre Julio 2024 y Abril 2025.

Para consumar el engaño, en el momento de la ruptura, intentó unilateralmente limitar mi participación a solo el **20% de las utilidades (ganancias)**, negando mis derechos de propiedad sobre el patrimonio construido conjuntamente.

La negativa reiterada a firmar los acuerdos, bajo el pretexto de ser una "mera formalidad" que no era necesaria pues ya “eramos socios” —mientras se me trataba y se me exigían responsabilidades de socio—, para después cambiar el discurso señalando la invalidez de nuestra colaboración por la falta de su firma, constituye evidencia de un engaño que hoy resulta en un **perjuicio patrimonial significativo** a mi persona y empresa por parte del Sr. Oscar Maldonado, al intentar apropiarse y continuar explotando mi Propiedad Intelectual (PI) sin mi permiso y sin una compensación justa.

II. Contexto de las Partes y Naturaleza Inicial del Negocio

Esta sección es crucial para establecer las bases de la sociedad y la valoración de mi contribución, contrastando mi rol operativo y estratégico con la posición previa de Oscar Maldonado.

A. Paretomed: El Negocio Inicial (El Curso)

Paretomed, inicialmente, era un curso médico pregrabado de venta por internet creado por Oscar David Maldonado Badrán, un médico internista.

Para alguien que no es médico, Paretomed puede entenderse como una academia virtual con video clases diseñadas para ayudar a los profesionales de la salud a aprobar un examen de admisión extremadamente difícil: el examen de residencia médica en Colombia, que permite a un médico convertirse en especialista (como un cardiólogo o cirujano).

Funcionamiento y Registro Inicial

El negocio se basaba en la metodología 80/20 (Ley de Pareto), que, aplicada a la medicina, significa que el estudiante debe enfocarse en solo el 20% de las patologías o temas que aparecen en el 80% de las preguntas del examen, para ser eficiente y no perder tiempo estudiando toda la medicina.

El producto inicial consistía en un curso virtual con video clases que explicaban los temas de forma práctica dictadas por Oscar Maldonado y producidas por una agencia de marketing inicial previa a nuestra colaboración y junto a estas clases Oscar dictaba sesiones presenciales en Barranquilla donde se enfocaba en simulacros de exámenes para aclarar dudas y preguntas de los asistentes.

Legalmente, Paretomed está registrado como un establecimiento comercial a nombre de Oscar David Maldonado Badrán. Según el certificado de matrícula mercantil (Matrícula No: 865.875) ante la Cámara de Comercio de Barranquilla desde el 05 de Abril de 2023, las actividades económicas desarrolladas son:

- **Descripción general:** SERVICIOS EDUCATIVOS AUTOMATIZADOS MEDIANTE CLOUD COMPUTING.
- **Códigos CIIU:**
  - **Actividad Principal (6209):** Otras actividades relacionadas con la tecnología de la información y la informática.
  - **Actividad Secundaria (8560):** Servicios de apoyo a la educación.
  - **Otras Actividades (9001):** Actividades de artes escénicas.

B. Oscar David Maldonado Badrán (Socio 1)

El **Sr. Oscar David Maldonado Badrán**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.573.046, domiciliado en Barranquilla, es un médico internista. En el contexto de los borradores societarios, Oscar es referido como el "Socio emprendedor" o "Socio mayoritario".

C. Pedro Vergara Villanueva (Socio 2)

Yo, **Pedro Vergara Villanueva**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.750.095, soy médico de profesión. Mi rol en la relación fue definido en borradores como "Socio aportante".

D. Mi Empresa: DOCTOR FLIGHT S.A.S.

Soy propietario de la empresa **DOCTOR FLIGHT S.A.S.** (MICRO EMPRESA). Los servicios de marketing digital que presté a Paretomed fueron cobrados a mi nombre o en nombre de mi empresa. El objeto social de mi empresa, evidenciado por el Código CIIU de mayores ingresos, incluye la Actividad Principal: **7310 (Actividades de publicidad)**.

III. Mi Aporte Como Socio: La Transformación y Escalabilidad de Paretomed

1. Creación de obras audiovisuales registradas a mi nombre
Mi función principal fue la creación de una estrategia de contenido audiovisual robusta y efectiva. No me limité a ejecutar tareas; diseñé y dirigí la comunicación de la marca. Mis responsabilidades incluían:

- **Edición estratégica de videos:** Transformé el material crudo en contenido de alto valor tanto para el curso como para las redes sociales, asegurando una calidad profesional a través de mi dirección creativa.
- **Redacción de guiones para redes sociales**: Creé narrativas persuasivas que captaban la atención en segundos, un elemento clave para el éxito en plataformas como Instagram y TikTok.
- **Asesoría integral en marketing:** Aporté mi know-how para definir el tono, el mensaje y la dirección de toda la estrategia de contenido.
- **Gestión y expansión de plataformas:** Tomé el control de las cuentas de TikTok y YouTube Shorts, adaptando el contenido para maximizar su alcance en formato vertical.
- **Optimización del túnel de ventas:** Diseñé el recorrido que un seguidor hacía desde ver un video hasta convertirse en cliente, un proceso clave para monetizar la audiencia.

2. Posicionamiento y Dominio en Redes Sociales
Gracias a mi estrategia y know-how previo realizando publicidad y videos para redes sociales Paretomed no sólo creció, sino que se consolidó como una autoridad en su nicho. Los resultados hablan por sí solos:

- Llevé la cuenta de Instagram (@Paretomed1) de 900 seguidores previo al inicio de mi trabajo a alcanzar 51,700 seguidores altamente especializados.
- Posicioné la cuenta como la segunda más grande del nicho de cursos de preparación para exámenes de residencia en Colombia, un logro que nos dio una ventaja competitiva inmensa.
- Impulsé un crecimiento exponencial y constante. Pasamos de 10,000 seguidores en abril de 2024 a un ritmo de 100 nuevos seguidores por día, evidencia de una estrategia exitosa y bien ejecutada.

3. Implementación del Sistema de Ventas y Publicidad
Los vídeos cortos que creé no eran solo para ganar seguidores; eran el motor de nuestra máquina de ventas. Implementé y optimicé un sistema de publicidad que convirtió la atención en ingresos:

Utilicé los reels y videos cortos como la base de nuestras campañas de publicidad en Meta (Facebook/Instagram), enfocándome en la conversión de clientes potenciales (leads).

Gestioné la pauta pagada, invirtiendo de manera estratégica para maximizar el retorno y asegurar un flujo constante de nuevos prospectos.

El sistema que implementé generaba clientes potenciales, los cuales eran dirigidos a una asesora para cerrar la venta, demostrando la eficacia del embudo que construí.

4. Escalamiento Directo de la Facturación
Mi aporte se tradujo directamente en un crecimiento financiero masivo para Paretomed. Los números confirman que mi trabajo fue el catalizador del éxito económico:

Durante nuestra colaboración (junio 2024 - agosto 2025), el negocio generó ingresos por ventas nuevas (sin incluir pagos por cuotas) de $709,010,075 COP, con un promedio mensual de $47,267,338 COP.

Logramos meses de rentabilidad extraordinaria, como en enero de 2025, donde se reportó una rentabilidad neta de $83,633,800 COP después de costos.

Esta visión de mi rol como socio no es una interpretación posterior, sino que fue la base de nuestra colaboración, confirmada verbalmente en múltiples ocasiones. En una conversación crucial de **enero de 2025**, documentada en whatsapp, le recordé a Oscar nuestro acuerdo original, que incluía no solo "un porcentaje de ganancia neta, sino también el de **acciones sobre la empresa**". Su respuesta fue reveladora y desmantela cualquier argumento de una simple prestación de servicios. Oscar afirmó que siempre consideró la firma como una **"mera formalidad"** y un **"formalismo"**, admitiendo que "yo pensé que ya todo ese tema estaba hablado".

Más importante aún, confesó su visión a largo plazo para mí dentro del negocio. Explicó que para 2026, cuando él se ausentara para realizar su subespecialidad, necesitaría a alguien que dirigiera el proyecto. En sus propias palabras, necesitaba **"alguien que tenga pertenencia... no alguien contratado, sino alguien que sepa que eso es suyo también"**. Esta admisión es una prueba irrefutable de que mi rol fue concebido desde el principio como el de un socio con derechos patrimoniales, cuya dedicación se aseguraría a través de la propiedad compartida, no de un salario o pago por servicios.

III. Descripción de la relación

Desde el inicio de mi relación con Oscar Maldonado, la intención fue establecer una sociedad comercial, una base fundamental que justificara el nivel de mis aportes y mi compromiso de "industria". Nuestro trabajo inició con un acuerdo verbal y una colaboración de prueba.

Esta fase inicial de "prueba" se hizo con el objetivo de permitirnos a ambos evaluar si era viable trabajar juntos antes de cualquier formalización. terminó formalmente el 15 de abril de 2024,

cuando iniciaron los pagos por mis actividades. Mis contribuciones en este periodo incluyeron correcciones a simulacros, sugerencias para mejorar el material audiovisual, la creación de sistemas de tareas, la optimización de campañas de marketing, y la redacción de guiones creando obras audiovisuales hoy debidamente registradas ante la Dirección nacional de derechos de autor como mi propiedad intelectual.

Esta promesa de sociedad se solidificó y ratificó repetidamente a través de el aporte de múltiples propuestas de acuerdos escritos por ambas partes, demostrando que la discusión nunca fue sobre una simple prestación de servicios, sino sobre la adquisición de capital social:

A continuación, se presenta la cronología de los acuerdos propuestos que debido a la constante banalización de Oscar sobre las firmas quien argumentaba que no eran necesarios ya que pretendía honrar nuestro acuerdo verbal, no fueron firmados:

---

1. Propuesta Inicial: Contrato de Vesting y *Phantom Stock* (Febrero 2024)

Esta fue la primera propuesta formal, presentada por Pedro el 5 de febrero de 2024, que funciona como base para las siguientes.

Característica	Versión (Febrero 2024)	Cambios Respecto a Versiones Previas
Participación	**30%** de participación futura (*Vesting future stock*) con un *Cliff* de 12 meses y consolidación trimestral.	No aplica, es el punto de partida.
Remuneración	Meses 0 a 3: Acceso al curso Paretomed. Meses 4 a 12: *Phantom Stock* (acciones fantasma) del **30% de las utilidades (mensual)**. Cliff por cumplimiento de metas a los 12 meses con entrega de 30% acciones.	Introduce la idea de compensación basada en utilidades/acciones futuras ligadas al cumplimiento de metas.
Funciones	Incluía **Dirección general de la empresa** y asesoría.	Funciones amplias, incluyendo toma de decisiones estratégicas.
Requisitos	Inversión mínima de 2 millones COP en pauta mensual y acceso a la contabilidad y facturación.	Establece requisitos financieros y de transparencia desde el inicio.

---

2. Acuerdo de Socios (Julio 2024 / Borrador "1 Oscar")

Este borrador, redactado por Pedro en julio de 2024, y modificado por Oscar/su equipo (Borrador "1 Oscar") fue la base de la discusión formal de la sociedad.

Característica	Versión (Julio/Noviembre 2024)	Cambios Respecto a la Versión de Vesting (Feb 2024)
Participación	**20% de las acciones** de la empresa.	**Reducción** de la participación propuesta del **30% al 20%**. Se cambia *Phantom Stock* a **Acciones** reales.
Remuneración	Continuaría recibiendo el **20% de las ganancias netas**. El 20% se mantendría "de manera indefinida e inmodificable".	La participación en utilidades se define como el 20%.
Toma de Decisiones	Pedro tendría un asiento en el consejo, pero las decisiones relevantes requerirían una **mayoría cualificada del 75%** y el voto favorable de Oscar.	Se refuerza el control de Oscar sobre las decisiones corporativas a pesar de la participación accionaria de Pedro.
Cláusulas Adicionales	Se incluyen cláusulas detalladas de **Protección contra la Dilución**, **Derecho de Preferencia en Venta**, **Cláusula de Arrastre** (obligando a Pedro a vender si Oscar lo hace), y una cláusula de **No Competencia de 5 años**.	Se añaden mecanismos de protección típicos en acuerdos de socios.
Conflicto en Funciones	Una nota interna (atribuida a Oscar o su asesoría) criticaba que el 20% de acciones no se justificaba por las labores listadas, las cuales eran **"contratables"**.	Oscar pone en tela de juicio la justificación del porcentaje accionario basándose en las funciones operativas.

---

3. Acuerdo de Sociedad Propuesto (Abril 2025)

Este borrador fue aportado por Oscar (o su abogado, Jaime Maldonado) para la constitución de una SAS, manteniendo la idea de sociedad formal.

Característica	Versión (Abril 2025)	Cambios Respecto a la Versión Anterior (Julio/Nov 2024)
Tipo de Sociedad	Constitución de **PARETOMED SAS**.	Se define el tipo de persona jurídica (SAS).
Participación	Mantiene el **20% de las acciones**.	Mantiene la estructura accionaria de pedro sobre el 20%.
Aporte de Capital	Se establece un capital inicial de **$30.000.000 COP**, aportado 80% por Oscar y 20% por Pedro, en **especie** (muebles, equipos, trabajo, desarrollo).	Formaliza el aporte de Pedro como "en especie" (su industria y trabajo) para justificar la participación.
Funciones	Se añade una cláusula que obliga a Pedro a: "Apoyar la empresa, aportando nuevas ideas y trabajar **DE LLENO** en ellas". También incluye la **inexistencia de vínculo laboral**.	Se intenta subsanar la crítica previa sobre la naturaleza de las funciones de Pedro (que eran "contratables") al exigirle un rol estratégico más activo.
PI/Confidencialidad	Ambos socios acuerdan establecer cláusulas sobre **propiedad intelectual, confidencialidad y no competencia** en los estatutos.	Se eleva el compromiso de proteger la PI a los estatutos de la nueva SAS.

---

4. Modificación de Utilidades y Contrato de Cuentas en Participación (Agosto 2025)

Durante la ruptura de la confianza en agosto de 2025, Oscar modificó unilateralmente el acuerdo de socios original propuesto por mi persona en julio de 2024 cambiando el modelo de sociedad a uno puramente contractual, negando la cesión de la propiedad intelectual.

A. Modificación de Utilidades (Borrador Anónimo - Agosto 2025)

En este borrador, la palabra **"acciones" es reemplazada de manera mal intencionada por "utilidades"**.

Característica	Versión (Agosto 2025 - Modificación)	Cambios Respecto a la Versión Anterior (Julio 2024)

Participación	**20% de las utilidades** (ya no acciones).	**Elimina la participación accionaria de Pedro**, limitando su derecho a la explotación económica (dividendos/utilidades).
Retención de Talento	Se especifica que la participación del 20% de utilidades **no aumentará**.	Niega cualquier potencial aumento de participación futura en el capital.

B. Contrato de Cuentas en Participación (Agosto 2025)

Adicionalmente en el mismo mes Oscar propone un nuevo contrato argumentando que este era el que define de mejor manera nuestra relación. Desde un principio su abogada Johana Moreno Arenas, buscaba **establecer formalmente que Pedro no era socio**.

Característica	Contrato de Cuentas en Participación	Cambios Respecto a la Versión Anterior (Modificación de Utilidades)
Relación Jurídica	Define un **marco NO societario** y niega la intención de constituir una sociedad de hecho o comercial.	Legaliza la no existencia de sociedad, contrariamente a las expectativas de Pedro.
Roles	Oscar es **Socio Gestor** (propietario del 100% de la PI y el *know how* de Paretomed). Pedro es **Socio Oculto**.	Define los roles bajo el Código de Comercio, dejando a Oscar como único dueño frente a terceros.
Aportes y Control	El aporte de Pedro (20% en experiencia/industria) está **limitado a las funciones y aportes que previamente apruebe el Socio Gestor**.	Otorga control explícito y total a Oscar sobre las actividades de Pedro.
Riesgos/Pérdidas	Pedro (Socio Oculto) no responde por las pérdidas frente a terceros, y su participación en pérdidas se limita a la no percepción de utilidades.	Clarifica la nula responsabilidad legal de Pedro más allá de no recibir utilidades si hay pérdidas.

IV. GRABACIÓN DE LLAMADA ENTRE SOCIOS

En una llamada realizada entre las partes posterior a la presentación del acuerdo previo (agosto 14 de 2025), Oscar manifestó claramente su nueva posición y como esta era diferente al acuerdo inicial.

1. Admisión de la Promesa Original Incumplida

Oscar admitió que la intención inicial era incluir a Pedro en la estructura formal, pero con una limitación crucial que él nunca comunicó claramente:

• **Intención Implícita de la SAS: Oscar confirmó que:** *"si claramente estaba implícito que tú ibas a formar parte de la sas. eso yo no te lo niego en ningún momento claramente"*. También reconoció que se llamaban "socios": *"de que estamos trabando juntos comercializando un proyecto y que nos llamábamos socios SI claramente claramente". "Pero a lo que yo me refería era que iba a tener acciones sobre la SAS pero no porcen, pero no propiedad sobre la propiedad intelectual, o sea, yo creo que esa vaina si yo nunca te la dije."*

2. La Decisión de Reestructurar por Conveniencia Propia

Oscar justificó el abandono de la SAS y la imposición del Contrato de Cuentas en Participación con base en su exclusivo beneficio y nuevos proyectos, lo que demuestra un cambio unilateral por conveniencia:

• **Nuevos Proyectos y Separación:** Oscar explicó que le surgieron *"unos nuevos proyectos" "han habido unos cambios me surgieron unos nuevos proyectos dentro de esos proyectos. Voy a hacer otros cursos en los cuales pues tu no vas a participar porque uno es de estética dental con mi mujer y el otro es de neurorradiología con Nashla. entonces qué pasa ellas nadamas quieren conmigo si me entiendes?"* (cursos de estética dental y neurorradiología) en los cuales Pedro no iba a participar. Por ello, le resultaba más fácil crear *"una sas que maneje todas las marcas" "Yo en vez de crear 3 sas Por ejemplo, la SAS DE PARETOMED, la SAS del curso de estetica y de crear la SAS del curso de nashla marica a mi me queda mas facil crear una sas que maneje todas las marcas"* para licenciar los productos.

• **Motivación Fiscal y Legal:** Oscar detalló el objetivo de su nueva estructura legal:

"la empresa estaba creada como persona natural cuando yo te hablaba de crear la empresa yo te decía para pasarme una sas. por la cuestión tributaria por el tema de los impuestos."

"creamos al final alguna estructura que tiene 90% de digamos de seguridad o de qué o de que me resulte la vaina tributaria y no pagar tanto impuesto, pero tiene un 10% de riesgo legal y es que la vamos a presentar como una empresa de cloud hosting si me entiendo? Ya no va a ser una empresa educativa, ni siquiera y ahi no pago tanto impuesto, y la idea es que la plataforma que yo tengo esa sea el cloud hosting y ahí yo puedo montar todo lo que yo quiera y ahi si no pagan iva"

Oscar justificó que, al ser una estructura de riesgo y con múltiples proyectos,

"yo No te puedo hacer partícipe de una SAS donde van a haber proyectos donde no vas a participar, pero yo quiero mantener mi compromiso contigo del 20% de utilidad sí me explico?

3. La Decepción al Desvincular el Riesgo de la Propiedad

Oscar intentó presentar la participación en utilidades como un beneficio, lo cual esconde la limitación de derechos y **niega la valoración del patrimonio conjunto**:

• **Asesoría Legal para Terminar la Relación:** Oscar admitió que sus abogados le aconsejaron que podía cortar la relación con Pedro sin consecuencias legales:

"yo lo hablé con la con la abogada y aquí entre nosotros a mí los abogados y contadores me dijeron, ey, pero tú puedes, sí que sociedad de hecho con el man pero tu puedes cortarlo. Y no va a pasar nada que porque tú tienes los soportes estás creado antes y tal. pero dije eche yo quiero honrar el acuerdo con el man presenteme una forma en que yo pueda mantenerme con él"

• "me dijeron ey pa qué estás con este man. No Sé qué que, que te hace el man? no, hacemos marketing. y tal y que que no las ideas y tal. No sé qué la vaina, ey pero tú podrías de pronto va a haber un problema legal, pero tú tienes todo en regla. No sé qué estás creado desde antes eso no va a pasar nada y tal" •

Al presentar el contrato de Cuentas en Participación, Oscar lo enmarcó como un acto de buena voluntad para "honrar el acuerdo" del 20% de “utilidades” siendo consistente con el cambio unilateral del acuerdo inicial Utilidades vs Acciones.

• **Argumento Deceptivo de la Equivalencia:** Oscar sostuvo que, en la nueva estructura, la participación de Pedro le ofrecía un "mayor beneficio" porque se quedaría con el "20% utilidades con 0 riesgo legal". Este argumento es engañoso, ya que equipara acciones (que otorgan propiedad y derechos de voto) con utilidades (solo flujo de caja), negando la capacidad de Pedro de opinar en la gestión del riesgo (como el esquema de cloud hosting riesgoso) o beneficiarse de la venta de la empresa.

"Lo que pasa es que por qué, porque eso porque estoy tratando de explicarte que a la larga no hace a la larga no hace ninguna diferencia porque qué es que,por ejemplo?"

• "Es que te estoy explicando que no hace ninguna diferencia entre porcentaje de utilidades y porcentaje de digamos de la acción"

• "te estoy diciendo, yo soy el dueño de lo que yo cree"

• "Yo creo que el bien está debidamente registrado desde el 2023."

• **El Uso de la PI como blindaje Final:** Oscar advirtió que, si el conflicto se iba a litigio y se

reconocía una sociedad de hecho, él podría seguir trabajando con Paretomed porque *"está a nombre [mío] y yo nunca demostré intención... [de] que dicha sociedad sea el dueño de paretomed".* Esto confirma que Oscar siempre tuvo una estrategia legal para retener el control total de los activos, independientemente de los acuerdos verbales societarios.

En conjunto, las admisiones de Oscar demuestran que utilizó su conveniencia personal y asesoría legal para anular unilateralmente la participación societaria prometida, minimizando el valor de Pedro al reducirlo a un "socio oculto" sin derechos sobre el patrimonio construido conjuntamente, lo cual es evidencia de una actuación de mala fe en la disolución de la relación.

5. Contrato de Liquidación de Sociedad de Hecho (Pedro - Agosto 2025)

Este contrato, redactado por Pedro, representó su contrapropuesta formal de salida, buscando liquidar la sociedad de hecho que él afirmaba que existía.

Característica	Contrato de Liquidación (Pedro)	Cambios Respecto al Contrato de Cuentas en Participación
Relación Jurídica	Declara la **existencia y disolución de una sociedad de hecho**.	Contradice directamente el Contrato de Cuentas en Participación, que negaba la existencia de la sociedad.
Valoración	Fija el valor total del patrimonio (incluyendo fondo de comercio y PI desarrollada conjuntamente) en **$1,200,000,000 COP**.	Establece un valor de patrimonio societario, inexistente en la propuesta de Oscar.
Compensación	Pedro exige el **20% de la valoración ($240,000,000 COP)**, pagaderos en **12 cuotas mensuales de $20,000,000 COP**.	La compensación pasa de solo utilidades (modelo de Oscar) a un pago fijo por la participación en el patrimonio intangible.
Cesión de PI	Pedro cede a Oscar los derechos de explotación sobre todo el **contenido audiovisual** creado por él o su empresa (Dr. Flight S.A.S.) a título oneroso, como parte del precio total.	Se negocia la PI de Pedro (contenido/edición) a cambio de la liquidación de su participación.

Después de la escalada del conflicto generada por la presentación unilateral del Contrato de Cuentas en Participación (Agosto de 2025), donde Oscar intentó limitar la relación a un marco

no societario, ambas partes buscaron una conciliación final para resolver las "diferencias conceptuales" y precaver un litigio eventual.

Los puntos clave de esta fase final de negociación fueron:

Intento de Conciliación y Propuesta de Liquidación (Septiembre 2025)

Oscar y Pedro se reunieron en varias ocasiones y mantuvieron canales de comunicación abiertos con la finalidad de buscar alternativas que resolvieran el conflicto sin requerir terceros.

- **Propuesta de liquidación:** El 14 de agosto de 2025, Pedro propuso terminar la relación de colaboración, basándose en la pérdida de confianza. Oscar aceptó la terminación el 28 de agosto de 2025.
- **Acuerdo Económico por $40 Millones COP:** Ante el fracaso de la negociación societaria (donde Pedro buscaba la liquidación de la sociedad de hecho), Pedro propuso formalizar la desvinculación mediante una Cuenta de Cobro por el balance pendiente, sumando un total de $40,000,000 COP. Esta suma estaba destinada a compensar la cesión de todos los derechos de Propiedad Intelectual (PI) y contenido (reels, videos, videoclases) creados por Pedro o su empresa (Dr. Flight S.A.S.).
- **Justificación de Pedro para la Cuenta de Cobro:** Pedro solicitó que el pago se realizara de esta manera para asegurar un cierre limpio de la relación y para poder "respetar los futuros proyectos" . La intención de Pedro era ceder los derechos de su "industria" y PI a cambio de un pago fijo, lo que le permitiría seguir adelante con nuevos emprendimientos sin lazos pendientes con Paretomed. Oscar se mostró complacido con esta propuesta para cerrar el litigio.

6. Contrato de Transacción (Oscar - Septiembre 2025)

En lugar de una simple cuenta de cobro y cesión de derechos, Oscar respondió con la redacción de un extenso documento legal de ocho (8) páginas, denominado Contrato de Transacción (fechado el 12 de septiembre de 2025), que definía la compensación de $40.000.000 COP como una suma transaccional para evitar un litigio.

Este contrato, aunque aceptaba la suma global, buscó blindar legalmente a Oscar y Paretomed, imponiendo severas limitaciones a Pedro:

- **Limitación y Cesión de la Propiedad Intelectual (PI):** El contrato establece que la suma de dinero pagada a Pedro constituye la remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual y que todas las creaciones, servicios e ideas de Pedro durante la colaboración pasan a ser propiedad de Oscar.
- **Declaración de Paz y Salvo Total:** Pedro declara a Oscar paz y salvo por todo concepto (pese a la deuda por las actividades realizadas en agosto) y se compromete a no formular "ninguna reclamación presente o futura" ante ninguna autoridad.

- **Imposición de No Competencia y Cláusula Penal:** El contrato impone a Pedro la obligación de no desarrollar, directa o indirectamente, actividades relacionadas con el nicho de mercado y modelo de negocio de Paretomed, durante un período de dos (2) años.
- **Consecuencias Penales (Cláusula Penal):** En caso de que Pedro incumpla la cláusula de no competencia, se obliga a pagar a Oscar una suma equivalente al 20% de los pagos realizados durante toda la relación de colaboración, a título de cláusula penal. Esta cláusula penal se impone "sin perjuicio de las acciones legales adicionales para la reparación de daños y perjuicios" que Oscar pueda iniciar.

Este contrato, que Oscar presionó para firmar rápidamente, formalizó la ruptura y transformó el acuerdo de $40 millones COP en una liquidación total de derechos bajo términos restrictivos para Pedro.

Característica	Contrato de Transacción	Cambios Respecto al Contrato de Liquidación (Pedro)
Relación Jurídica	Declara expresamente que **no se constituyó Sociedad de Hecho** y que la relación fue una **Prestación de servicios de Marketing digital** cobrada a través de DOCTOR FLIGHT S.A.S..	Rechaza la liquidación de la sociedad de hecho y la valoración del patrimonio de $1.200 millones COP.
Compensación Total	Oscar paga una **suma transaccional de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000 COP)**. Este monto incluye las cuentas de cobro pendientes (Febrero-Julio 2025) desconociendo las actividades realizadas en el mes de agosto.	Sustituye el pago de $240,000,000 COP (liquidación societaria) por un monto transaccional menor para evitar litigios.
Cesión de PI	Se establece que el pago realizado a Pedro (incluyendo la transacción) contiene la **remuneración por la transferencia de todo tipo de propiedad intelectual** y que todas las creaciones, servicios e IDEAS escrito de manera intencionalmente vaga de Pedro/Dr. Flight S.A.S. pertenecen al pagador.	Confirma la cesión de PI, pero dentro del contexto de una prestación de servicios ya pagada, no de una liquidación societaria.
Confidencialidad	Las partes se obligan a mantener en estricta reserva todos los datos e informaciones referentes y relativas al *saber hacer* de Paretomed.	Refuerza la protección de la información del negocio Paretomed.

Paz y Salvo	Pedro declara a Oscar paz y salvo por cualquier concepto, pretensiones o litigios futuros derivados de la relación de colaboración.	Pone fin definitivo a la controversia y previene litigios futuros.
No Competencia	Pedro se obliga a no desarrollar actividades relacionadas con el nicho de Paretomed durante un período de **dos (2) años**.	Impone una restricción de no competencia más corta que la propuesta en borradores iniciales (5 años).

V. CONCLUSIÓN Y TESIS DE PEDRO VERGARA

1. El Perjuicio Patrimonial y la Ruptura de la Buena Fe

He dedicado una parte sustancial de mi vida profesional y mis recursos, a través de mi industria y mi empresa (DOCTOR FLIGHT S.A.S.), a construir el negocio Paretomed bajo la promesa inequívoca de una sociedad. Desde el principio, Oscar y yo acordamos que yo tendría una participación del 20% de las acciones de la empresa. Sin embargo, esta promesa se convirtió en la base de un prolongado engaño, ya que Oscar reiteradas veces banalizó la formalización.

Durante meses, trabajó sin un acuerdo firmado, utilizando las palabras "socio" y "sociedad", pero instrumentalizando mi empresa para su conveniencia tributaria mediante la solicitud de cuentas de cobro, disfrazando nuestra relación societaria como una mera prestación de servicios.

El punto de quiebre fue la manifestación de una mala fe evidente. Después de lucrarse de mi aporte—que transformó la metodología y generó estrategias de mercadeo cruciales—Oscar, asesorado, buscó transformar el acuerdo original. El borrador que me fue presentado a mediados de agosto de 2025 tachaba la palabra "acciones" y la reemplazaba por "utilidades", un cambio fundamental destinado a desconocer mi participación en el capital social y en el valor total de Paretomed.

Esto ocurrió precisamente porque Oscar planeaba licenciar Paretomed a una nueva estructura societaria (SAS) para facilitar sus otros proyectos digitales, asegurando así que él mantuviera el 100% de la propiedad intelectual (PI) y de la empresa, mientras yo quedaba reducido a un "socio oculto" sin voz ni voto sobre el producto.

El perjuicio a mi patrimonio es directo. Mis aportes de industria y el trabajo de mi empresa (DOCTOR FLIGHT S.A.S.), que incluyen la grabación de videoclases, la edición de contenido, la redacción de guiones para redes sociales y la optimización del túnel de ventas, contribuyeron significativamente a la valorización del negocio Paretomed. Al negarme la participación accionaria, Oscar busca apropiarse de forma permanente del valor de todo lo que construimos

juntos, reconociendo sólo el flujo de caja, lo que afecta mis derechos como socio en la liquidación.

Tras la ruptura de la confianza y la suspensión unilateral de mis actividades por parte de Oscar, solicité formalmente el cese de la explotación de mi propiedad intelectual, incluyendo el contenido audiovisual y de marketing generado por mi persona y mi empresa. A pesar de esta solicitud clara, Oscar ha optado por continuar la explotación ilegal de mi propiedad y la de mi empresa en las redes y en la plataforma, argumentando arbitrariamente que el pago por mi trabajo transfería automáticamente la PI sin existir un contrato de obra por encargo firmado.

Al día de hoy, y bajo la negativa de llegar a un acuerdo justo, esta explotación persiste sin mi permiso, forzándome a buscar una compensación justa por la cesión de todos los derechos de explotación sobre el contenido que es de mi autoría o de mi empresa.

La defensa final de Oscar, utilizando la falta de firma de los acuerdos como prueba de que "nunca nos pusimos de acuerdo" —contradicción directa de su afirmación inicial de que la firma era una "mera formalidad"— es el epítome de este engaño, demostrando que la firma nunca se concretó intencionalmente para mantener el control absoluto sobre el negocio hasta que pudiera reestructurarlo a su conveniencia

VI. LA CONTRATESIS DEL SR. OSCAR MALDONADO

Se centra en desconocer la naturaleza societaria de la relación con Pedro Vergara y reducirla a una prestación de servicios o un acuerdo de colaboración sin derechos patrimoniales sobre el capital, a pesar de que el propósito de fondo de la colaboración era el crecimiento conjunto.

A continuación, se exponen los puntos principales de la tesis de Oscar y sus debilidades, respaldadas por la evidencia en las fuentes:

1. La Invalidez de los Acuerdos por la Falta de Firma
Tesis de Oscar: La colaboración nunca constituyó una sociedad de hecho ni formal, ya que los múltiples borradores de acuerdos societarios nunca fueron firmados y, por lo tanto, no se alcanzó un "punto común" ni un acuerdo legal vinculante. Oscar manifiesta a través del chat de whatsapp entre ambos que: *el hecho de que se consideraran propuestas de sociedad solo demuestra que "se consideró... PERO QUE NUNCA NOS PUSIMOS DE ACUERDO".*

Puntos Débiles:
• **Banalización de la Firma:** Oscar contradice su propia tesis al haber minimizado la importancia de la firma durante meses, asegurando a Pedro que el acuerdo iba "firme con la sociedad" y que la firma era simplemente una "mera formalidad" o un "formalismo". Pedro mismo expresó su incomodidad por sentirse "socio" y asumir responsabilidades sin tener "nada en papel".

• **Intención Ratificada en Borradores**: La intención de constituir una sociedad con acciones fue ratificada consistentemente en borradores propuestos por ambas partes. El borrador de julio de 2024 especificaba "20% de las acciones de la empresa", y el borrador propuesto por el equipo de Oscar en abril de 2025 también ratificaba la "Participación Accionaria". El uso de la falta de firma como argumento para disolver la sociedad de hecho, solo surgió cuando la relación se rompió.

2. La No Cesión de la Propiedad Intelectual (PI)
Tesis de Oscar: Oscar argumentó que Paretomed es de su "Propiedad Intelectual" (plataforma, metodología y videoclases) y que nunca tuvo la intención de ceder esa propiedad a la SAS, por lo que Pedro solo tenía derecho a una participación en las utilidades, no en el capital. Para Oscar, Paretomed es "puro flujo de caja".

Puntos Débiles
• **Necesidad del Derecho de Explotación:** Pedro cuestionó la lógica de este argumento, señalando que, si la sociedad existía para vender el curso (el producto base), Oscar tuvo que haber cedido los derechos de explotación del material, aunque no la propiedad intelectual en sí. Pedro preguntó: "si algo no es de la propiedad de la sociedad de hecho, ¿cómo podíamos explotarlo nosotros?".
• **Reemplazo Malicioso de "Acciones" por "Utilidades" (Mala Fe):** En agosto de 2025, Pedro descubrió un borrador donde la palabra "acciones" fue tachada y reemplazada por "utilidades" por un usuario anónimo (que favorecía a Oscar). Pedro calificó este acto como "bajo" y como evidencia clara de que Oscar buscaba limitar unilateralmente su participación y despojarlo del patrimonio construido conjuntamente.
• **Desconocimiento del Patrimonio Conjunto:** Oscar redujo Paretomed a la PI original, ignorando que el "negocio no es solo el producto base", sino el "nombre comercial, el know-how, la base de clientes y la comunidad que hemos creado juntos". El crecimiento exponencial y el sistema de ventas de Paretomed fueron resultado directo de la industria y las estrategias de Pedro (contenido, marketing, optimización de túneles de venta), lo cual se reconocía como aporte en especie en los acuerdos societarios.

3. El Uso Contradictorio de las Cuentas de Cobro
Tesis de Oscar: Oscar usó la existencia de las Cuentas de Cobro presentadas por Pedro como prueba de que la relación era de "prestación de servicios de Marketing digital", equiparando a Pedro con cualquier otro contratista en Paretomed.

Puntos Débiles (Evasión Tributaria como Causa Real):
• Cuentas de Cobro Solicitadas como Favor Tributario: Los mensajes de chat confirman que Oscar solicitó que Pedro emitiera Cuentas de Cobro y no facturas electrónicas para poder deducir los pagos como egresos y reducir su declaración de renta. La contadora de Oscar sugirió la Cuenta de Cobro para evitar generar IVA [398, Dic 31]. Pedro aceptó hacer el "favor" [398, Dic 31].
• **Contradicción con la Continuidad Societaria:** Las cuentas de cobro se utilizaron desde mayo de 2024 hasta diciembre de 2024, pero Oscar continuó ratificando su intención de formar

la SAS con acciones en los borradores de Julio 2024, Enero 2025 y Abril 2025. Esto demuestra que el instrumento contable (la Cuenta de Cobro) no definía la naturaleza real de la colaboración, sino que era una herramienta fiscal solicitada por Oscar.

VII. PRETENCIONES

Con base en los hechos expuestos, mis pretensiones legales y expectativas para la resolución de este conflicto son las siguientes:

1. En el ámbito Penal:

- Solicito que se evalúe y se determine si la conducta del Sr. Oscar Maldonado, caracterizada por el engaño sostenido para obtener un beneficio económico a costa de mi trabajo y patrimonio, puede configurar el **delito de estafa**.

2. En el ámbito Civil y Comercial:

- **Protección de la Propiedad Intelectual:** Exijo el cese inmediato y definitivo del uso no autorizado de todo el contenido audiovisual, guiones y demás obras creadas por mí o por mi empresa, DOCTOR FLIGHT S.A.S., para Paretomed.
- **Reconocimiento y Pago de Deudas:** Reclamo el pago de la remuneración correspondiente al mes de agosto de 2025, la cual nunca fue saldada tras la ruptura unilateral de la relación.
- **Indemnización por Uso Indebido de PI:** Solicito una indemnización justa por los daños y perjuicios ocasionados por la explotación comercial no autorizada de mi propiedad intelectual desde el momento de la ruptura hasta la fecha.
- **Liquidación de la Sociedad de Hecho:**
    - **Pretensión Principal:** Que se reconozca mi participación del 20% sobre el valor del patrimonio construido conjuntamente, solicitando el pago de **$240,000,000 de pesos colombianos**, tal como se estableció en la propuesta de liquidación de la sociedad de hecho.
    - **Pretensión Subsidiaria:** Como mínimo, que se ordene el pago de los **$40,000,000 de pesos colombianos** acordados, pero declarando la nulidad de las cláusulas abusivas que se intentaron imponer.
- **Nulidad de Cláusulas Abusivas:** Pido que se declare la nulidad de la cláusula de no competencia y de cualquier cláusula penal o sancionatoria en mi contra contenida en el borrador del "Contrato de Transacción", por ser el resultado de una posición de ventaja y un intento de coartar mi libertad profesional a cambio de un pago que me correspondía por derecho.